คำเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรื่อง ขอเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร (NPA)

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยข้าพเจ้า _____ อายุ ____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____

ถือบัตรประชาชนเลขที่ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ออกให้ที่ _____

โทร. _____ มือถือ _____ Email Address _____ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เสนอซื้อ"

มีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร"

รหัสทรัพย์สินเลขที่ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ เอกสารสิทธิ์เลขที่ _____

ประเภททรัพย์สิน _____ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ _____ ชื่อหมู่บ้าน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทรัพย์สิน"

ขอเสนอซื้อในราคา _____ บาท (_____)

โดยผู้เสนอซื้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

ข้อ 1 ณ วันที่ทำหนังสือฉบับนี้ผู้เสนอซื้อตกลงวางเงินประกันการซื้อทรัพย์สินจำนวนเงิน _____ บาท(_____) ให้แก่ธนาคาร โดย

☐ ส่งมอบแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)" ออกโดยธนาคาร _____ เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____

☐ ชำระเป็นเงินสด โดยทำรายการผ่านสาขาของธนาคาร เพื่อการบันทึกบัญชีลงรับ Credit Advice สาขา _____ OC _____ ลงวันที่ _____

ทั้งนี้ หากผู้เสนอซื้อผิดนัดผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในหนังสือฉบับนี้หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ตามข้อ 2 ผู้เสนอซื้อตกลงยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันการซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้ทันที และให้ถือว่าการเสนอซื้อทรัพย์สินตามหนังสือฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 2 กรณีที่ธนาคารได้มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อ ผู้เสนอซื้อตกลงจะมาทำสัญญาจะซื้อขายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ธนาคารได้แจ้งผลการขายทรัพย์สินให้ผู้เสนอซื้อทราบ หากผู้เสนอซื้อไม่มาทำสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้เสนอซื้อตกลงยินยอมให้ธนาคารริบเงินที่ได้รับไว้ตามข้อ 1 ทั้งหมด รวมทั้งให้ธนาคารมีสิทธินำทรัพย์สินไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นได้ทันที และให้ถือว่าคำเสนอนี้เป็นอันสิ้นผลผูกพัน ทั้งนี้ โดยผู้เสนอซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ เงินจำนวนใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น

ข้อ 3 ในการซื้อขายทรัพย์สินตามคำเสนอนี้ ผู้เสนอซื้อตกลงใช้เอกสารสัญญาจะซื้อขายตามแบบและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่สำหรับเงื่อนไขการชำระราคาทรัพย์สินให้แก่ธนาคารและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น ผู้เสนอซื้อตกลงจะชำระให้แก่ธนาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การชำระราคาทรัพย์สิน ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อแล้ว ผู้เสนอซื้อตกลงให้นำเงินประกันการซื้อทรัพย์สินที่มอบให้แก่ธนาคารในวันเสนอซื้อทรัพย์สิน ตามข้อ 1 เป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญาจะซื้อขายด้วย โดยผู้เสนอซื้อตกลงจะชำระราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ตามราคาที่ได้ขอเสนอซื้อไว้ ดังนี้

3.1.1 ชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญาจะซื้อขาย (จะต้องชำระให้ครบ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของราคาทรัพย์สิน)

(1) เงินประกันการซื้อทรัพย์สินตามข้อ 1 เป็นจำนวนเงิน _____ บาท

(2) วางเงินมัดจำเพิ่มเติม ในวันทำสัญญาจะซื้อขาย เป็นจำนวนเงิน _____ บาท

3.1.2 ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ชำระราคาทรัพย์สิน (เงินส่วนที่เหลือทั้งหมด) เป็นจำนวนเงิน _____ บาท

โดยผู้เสนอซื้อตกลงให้เงินตามข้อ 3.1.1(1) และ 3.1.1(2) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาทรัพย์สินทั้งหมดตามราคาที่ได้ขอเสนอซื้อไว้ด้วยในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินตามข้อ 3.1.2 ภายใน 45 วัน นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อขาย (เว้นแต่กรณีที่ธนาคารยินยอมให้ผู้เสนอซื้อไม่ต้องวางเงินตามข้อ 3.1.1(2) ผู้เสนอซื้อจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินตามข้อ 3.1.2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อขาย)

3.2 การชำระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ณ สำนักงานที่ดิน

(1) ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอซื้อเป็นผู้ชำระ

(2) ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย /ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ / และค่าอากรแสตมป์ ธนาคารเป็นผู้ชำระ

ลงชื่อ _____ ผู้เสนอซื้อ

ต่อหน้า 2

ข้อ 4 ในการทำคำเสนอซื้อ ผู้เสนอซื้อได้ตรวจทรัพย์สินที่เสนอซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอซื้อและเข้าใจดีว่าธนาคารขายทรัพย์สินตามสภาพที่ปรากฏ ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์สินมีความชำรุดบกพร่อง และ/หรือ มีการรอนสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ มีการเสื่อมสิทธิในการใช้ประโยชน์ และ/หรือ มีเหตุอื่นใดอันอาจมีผลทำให้ราคาทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลงไป ผู้เสนอซื้อตกลงยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยจะไม่ยกเป็นข้อปฏิเสธไม่ยอมรับซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น

ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีบุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่อาศัย ครอบครอง และ/หรือ ใช้ประโยชน์อยู่ในทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่า ณ ขณะใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนอซื้อตกลงเป็นผู้ดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวออกไปจากทรัพย์สิน และรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเองทั้งสิ้นแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 6 ในกรณีที่ ธนาคารไม่อาจรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาเป็นของธนาคาร หรือไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนอซื้อตกลงยอมรับเงินที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคารตามข้อ 1 คืน โดยไม่มีดอกเบี้ย และให้ถือว่าคำเสนอนี้เป็นอันสิ้นผลผูกพันทันที โดยผู้เสนอซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 7 ผู้เสนอซื้อ ตกลงและยอมรับว่า คำเสนอซื้อนี้เป็นเพียงการเสนอราคาและเงื่อนไขในการขอซื้อทรัพย์สินจากธนาคาร และวางเงินประกัน ตามข้อ 1 เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามคำเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อเท่านั้น ไม่ใช่การชำระราคาทรัพย์สินแต่อย่างใด จึงไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์สินหรืออนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้เสนอซื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อหรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อรายอื่นขอเสนอซื้อทรัพย์สินเดียวกันไม่ว่ารายหนึ่งหรือหลายราย ธนาคารสงวนสิทธิที่จะขายทรัพย์สินด้วยวิธีการประกวดราคา หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยในกรณีที่ธนาคารไม่ตกลงขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อ หรือผู้เสนอซื้อมิได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (แล้วแต่กรณี) ผู้เสนอซื้อตกลงยอมรับเงินที่ได้ให้แก่ธนาคารตามข้อ 1 คืนโดยไม่มีดอกเบี้ย และให้ถือว่าคำเสนอซื้อนี้เป็นอันสิ้นผลผูกพันทันที โดยผู้เสนอซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 8 ในการทำคำเสนอซื้อ ผู้เสนอซื้อได้อ่านและรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร (NPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร(NPA) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอซื้อฉบับนี้ด้วย กรณีที่ข้อความมีการขัดแย้งกันเอง ให้ถือเอาตามคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด

ลงชื่อ _____ ผู้เสนอซื้อ

(_____)

สำหรับผู้เสนอซื้อ : โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	**วัตถุประสงค์การซื้อ/แหล่งเงินทุน**
นอกจากผู้เสนอซื้อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์ จากพนักงานของธนาคารแล้ว ท่านยังรับทราบข้อมูลจากช่องทางใดอีกบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ☐ เว็บไซต์ : www.buyatsiam.com ☐ ป้ายประกาศขาย ณ ที่ตั้งทรัพย์ ☐ แคตตาล็อก/โบชัวร์ ☐ การออกบูธในงานอีเว้นต์ ☐ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ☐ อื่น ๆ _____	**วัตถุประสงค์การซื้อ** ☐ เพื่ออยู่อาศัย ☐ เพื่อลงทุน ☐ ใช้เป็นสถานประกอบการ **แหล่งเงินที่ใช้ซื้อ** ☐ เงินสด ☐ กู้ SCB ☐ กู้ธนาคารอื่น

สำหรับผู้แนะนำขาย : โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

1) ข้อมูลค่าส่วนกลางของนิติบุคคล/อาคารชุด (เฉพาะทรัพย์ที่อยู่ในโครงการจัดสรร)

1) การจดทะเบียนนิติบุคคล ☐ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ☐ ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ☐ โครงการบริหารส่วนกลางเองโดยตรง ☐ อื่นๆ(ระบุ) _____

2) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ☐ ไม่มียอดค้างชำระ ☐ มียอดค้างชำระ ตั้งแต่เดือน _____ ปี _____ เป็นจำนวนเงินรวม _____ บาท

3) การแจ้งอายัดที่ที่ดิน ☐ ไม่มีการแจ้งอายัด ☐ มีแจ้งอายัดไว้

4) เจ้าหน้าที่โครงการ ชื่อผู้ดูแลค่าส่วนกลาง _____ เบอร์โทร. _____ ข้อมูลอื่น ๆ _____

2) ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจดำเนินการลงนามในสัญญาจะซื้อขายในฐานะ"ผู้ขาย" แทนธนาคาร (ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น)

ชื่อ-นามสกุล _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ทะเบียนบ้านเลขที่ _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ เบอร์ติดต่อ _____

3) ข้อมูลผู้แนะนำขายทรัพย์

☐ ไม่มีผู้แนะนำ ☐ มีผู้แนะนำ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

☐ พนักงานธนาคารชื่อ _____ เลขบัตร _____ OC _____ สังกัด _____ โทร. _____

☐ บุคคล/บริษัทตัวแทน _____ เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนเลขที่ _____ โทร. _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำขายทรัพย์

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับรอง

(_____)

ผู้บังคับบัญชาระดับ : ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการทีม หรือ ผช.ผจก.สาขาขึ้นไป

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร (NPA)

รายละเอียดการขาย	
1. รายการทรัพย์สินพร้อมขาย	ทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร ประกอบด้วย ☑ ทรัพย์เพื่อใช้อยู่อาศัย : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ☑ ทรัพย์เพื่อการลงทุน : โรงงาน โกดัง บ้านพร้อมกิจการ โรงแรม อาคารสำนักงาน โฮมออฟฟิศ อพาร์ทเม้นท์/หอพัก ที่ดินว่างเปล่า
2. เงื่อนไข	2.1 การขายนี้เป็นการขายตามสภาพของทรัพย์สินพร้อมขาย ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์หรือไม่ โดยผู้เสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมขายและเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินพร้อมขายเอง ธนาคารไม่รับรองและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภาพใด ๆ ของทรัพย์สินพร้อมขายเอง ธนาคารไม่รับรองและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภาพใด ๆ ของทรัพย์สินพร้อมขาย รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารสิทธิ์หรือข้อมูลทางเอกสารที่ได้แสดงไว้ ตลอดจนการรอนสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินพร้อมขาย
	2.2 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นครอบครองทรัพย์สินพร้อมขาย ไม่ว่าโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินพร้อมขายนั้นหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นภาระของผู้เสนอซื้อที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ต้องดำเนินการขับไล่หรือฟ้องคดีต่อศาลแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ผู้เสนอซื้อและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
	2.3 ในกรณีที่มีผู้โต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับเขต เนื้อที่ และสภาพที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ ตลอดจนความถูกต้องในการก่อสร้าง การอนุญาตหรือการมีอยู่ของสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินพร้อมขาย ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะเป็นไปตามโฉนดที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดินหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพร้อมขายหรือไม่ ผู้เสนอซื้อที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์พึงใช้สิทธิโต้แย้ง และจัดการกับข้อพิพาทดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ผู้เสนอซื้อ และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
	2.4 ผู้เสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในการเป็นผู้ซื้อหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพร้อมขายหรือไม่ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสนอซื้อไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพร้อมขาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามและสามารถนำทรัพย์สินพร้อมขายดังกล่าวออกขายแก่บุคคลอื่นได้ทันทีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
	2.5 ผู้เสนอซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายที่ทำไว้ต่อธนาคารด้วย หากข้อความในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ขัดแย้งกับสัญญาจะซื้อขาย ให้ถือปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขาย นอกจากนี้แล้วให้ถือปฏิบัติตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามคำวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
	2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขายทรัพย์สินพร้อมขายไม่ว่า ณ ขณะใด ๆ และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ขั้นตอนการเสนอซื้อ	
3.หลักประกันการยื่นคำเสนอซื้อ	3.1 กำหนดอัตราการวางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์ ไว้ดังนี้ **ราคาทรัพย์สิน** / **อัตราการวางเงิน** ต่ำกว่า 5 ล้านบาท — 10,000.- บาท ต่อ 1 รายการ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท — 50,000.- บาท ต่อ 1 รายการ 10 ล้านบาทขึ้นไป — 1% ของราคาทรัพย์ บาท ต่อ 1 รายการ 3.2 วิธีการวางเงินประกันการซื้อทรัพย์สิน ผู้เสนอซื้อต้องชำระให้แก่ธนาคารพร้อมกับการยื่นคำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคาร ดังนี้ ☑แคชเชียร์เช็ค (Account Payee Only) สั่งจ่าย "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" หรือ ☑ชำระเป็นเงินสดโดยทำรายการผ่านสาขาของธนาคาร เพื่อการบันทึกบัญชีลงรับ Credit Advice (กรณีนี้เฉพาะยื่นคำเสนอซื้อผ่านเจ้าหน้าที่สาขาเท่านั้น) (**วิธีบันทึกรายการ** : Setup Credit Advice , GL Code =19501, RC Code=4216, Serial No=9999, Sub Code =Normal, RCN Type =ASM)
4. กำหนดวิธีการขาย	4.1 กำหนดวิธีการขายแบบขายตรง ธนาคารจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการผู้มีอานาจตามลำดับขั้น 4.2 หากมีผู้เสนอซื้อทรัพย์รายการเดียวกัน มากกว่า 1 ราย ธนาคารอาจจะจัดให้มีการแข่งขันราคาเสนอซื้อทรัพย์พร้อมขายตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป 4.3 ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการพิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อ หรือผู้เสนอซื้อที่ชนะการแข่งขันราคาตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
5. หลักฐานประกอบการเสนอซื้อทรัพย์	5.1 คำเสนอซื้อทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 5.2 หลักประกันการเสนอซื้อทรัพย์สิน ตามข้อ 3 5.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้ 5.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : ☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทำงาน) 5.3.2 กรณีนิติบุคคล : ☑หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 30 วัน) พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 5.3.3 การมอบอำนาจให้กระทำการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ☑หลักฐานตาม 5.3.1 หรือ 5.3.2 พร้อมหนังสือมอบอำนาจ ☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร (NPA)

ขั้นตอนหลังจากได้รับอนุมัติการขายทรัพย์จากธนาคาร

6. การชำระเงินค่าซื้อทรัพย์

6.1 เมื่อผู้เสนอซื้อได้ทำสัญญาจะซื้อขายให้ไว้แก่ธนาคารตามแบบที่ธนาคารเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ถือเอาเงินประกันการซื้อทรัพย์ตามข้อ 3 เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในวันทำสัญญาจะซื้อขาย

6.2 ผู้เสนอซื้อหรือผู้เสนอซื้อที่ชนะการแข่งขันราคาที่ธนาคารอนุมัติการขายทรัพย์สินให้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้") จะต้องชำระเงินมัดจำเพิ่มเติมจากข้อ 6.1 ให้ครบ **10 %** ของราคาขายทรัพย์สินเป็นอย่างน้อย พร้อมกับทำสัญญาจะซื้อขายภายใน **15 วัน** นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขายทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน **45 วัน** นับจากวันทำสัญญาจะซื้อขาย (เว้นแต่กรณีที่ธนาคารยินยอมให้ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้ครบ 10% ในวันทำสัญญาจะซื้อขาย ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน **30 วัน** นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อขาย)

6.3 หากผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ไม่มาทำสัญญาจะซื้อขาย และ/หรือ วางเงินเพิ่มกับธนาคาร และ/หรือ ไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.2 ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันการซื้อทรัพย์ หรือเงินมัดจำที่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ได้วางไว้กับธนาคารทั้งหมดได้ทันที โดยผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ตกลงสละสิทธิ์ในการโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น

6.4 ในการดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 6.2 หรือ ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะพิจารณายินยอมให้เป็นรายกรณีไป ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นกรณีทรัพย์ประเภทห้องชุดหรือทรัพย์ในเขตจังหวัดอื่น นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย **15 วันทำการ** ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์)

6.5 ในการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ โปรดเลือกชำระเป็น **"แคชเชียร์เช็ค" หรือ "ดร๊าฟท์"** อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

กรณีเขตเคลียร์ริ่งเดียวกัน : สาขาต้นทางกับสาขาปลายทางอยู่ในสำนักหักบัญชีเดียวกัน ให้เลือกชำระเป็น
☑ แคชเชียร์เช็ค (Account Payee Only) สั่งจ่าย "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"

กรณีข้ามเขตเคลียร์ริ่ง : สาขาต้นทางกับสาขาปลายทางอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชี ให้เลือกชำระเป็น
☑ ดร๊าฟท์ (Account Payee Only) สั่งจ่าย "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"

สาขาต้นทาง หมายถึงสาขาธนาคารที่เป็นผู้ออกเช็คหรือดร๊าฟท์ และ**สาขาปลายทาง** หมายถึงสาขาธนาคารที่จะนำเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ไปขึ้นเงิน/นำเข้าบัญชี ซึ่งมักจะเป็นสาขาธนาคารที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อให้แก่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้

กรณีข้ามเขตเคลียร์ริ่ง หากผู้เสนอซื้อได้ประสงค์จะชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ ส่วนที่เหลือด้วย "แคชเชียร์เช็ค" ผู้เสนอซื้อทรัพย์ตกลงชำระเงินค่าบริการรับฝากเช็คเรียกเก็บข้ามเขตให้แก่ธนาคาร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 0.1 ของเงินหน้าเช็ค อัตราขั้นต่ำ 10 บาท) หรืออัตราดังกล่าวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ ขณะใด ๆ ก็ตามที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

7. หลักฐานประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

7.1 กรณีบุคคลธรรมดา :
☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
(เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทำงาน)
☑สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
☑สำเนาหนังสือยินยอมคู่สมรส หรือหลักฐานการหย่า (ถ้ามี)

7.2 กรณีนิติบุคคล :
☑หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 30 วัน) พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
☑ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
☑รายงานการประชุมบริษัท
☑หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ตราสารจัดตั้ง

7.3 การมอบอำนาจให้กระทำการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
☑หลักฐานตาม 7.1 หรือ 7.2 พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
☑สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

8. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้เป็นผู้ชำระ

8.2 ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย /ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ / และค่าอากรแสตมป์ ธนาคารเป็นผู้รับภาระ

นอกเหนือจากข้อ 8.1 หรือ 8.2 ธนาคารสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้ถือการพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร (NPA)

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9.1 **<u>ค่าใช้จ่ายส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด</u>**

9.1.1 ธนาคารจะเป็นผู้รับภาระเฉพาะค่าส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนเป็น "นิติบุคคล" แล้วเท่านั้น และสำหรับช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว (หรือนับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด หากมีการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ภายหลังจากที่ธนาคารได้รับโอนกรรมสิทธิ์) จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้

9.1.2 กรณีที่ธนาคารมีการจ่ายค่าส่วนกลางไปแล้วล่วงหน้า ไม่ว่ารายปี รายครึ่งปี หรือ รายไตรมาสก็ตาม ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระคืนค่าส่วนกลางให้แก่ธนาคาร สำหรับช่วงเวลานับตั้งแต่เดือนถัดไปหลังการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น :-

"ธนาคารได้มีการชำระค่าส่วนกลางล่วงหน้าเป็นรายปี(ม.ค.-ธ.ค. 2560) ให้แก่นิติบุคคลโครงการฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เสนอซื้อในเดือนต.ค. 2560" กรณีเช่นนี้ ผู้เสนอซื้อจะต้องชำระคืนค่าส่วนกลางจำนวน 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 2560) ให้แก่ธนาคาร

9.1.3 ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าส่วนกลางตามข้อ 9.1.2 คืนให้แก่ธนาคารในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยเลือกชำระเป็น "แคชเชียร์เช็ค" หรือ "ดร๊าฟท์" อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 6.5 โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินให้ทราบก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี)

9.1.4 นอกจากค่าส่วนกลางส่วนที่ธนาคารเป็นผู้รับภาระแล้ว ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้เป็นผู้รับภาระค่าส่วนกลางที่เหลือ หรือส่วนอื่นใดที่ยังคงค้างชำระหรือที่จะต้องชำระทั้งสิ้นโดยผู้เสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบค่าส่วนกลางต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง

9.2 **<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น้ำประปา</u>**

ภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปาใหม่เอง รวมถึงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าและน้ำประปาค้างชำระ ที่เกิดจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปาของผู้อาศัยเดิม (ถ้ามี)

9.3 กรณีที่ปรากฏว่ามีบุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่อาศัยครอบครอง หรือใช้ประโยชน์อยู่ในทรัพย์สิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และ ไม่ว่า ณ ขณะใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะเป็นผู้ดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวออกไปจากทรัพย์สินและรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งสิ้นแต่ฝ่ายเดียว

10. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์

กรณีที่ ธนาคารมีการแจ้งผลอนุมัติขายทรัพย์ให้แก่ผู้เสนอซื้อแล้ว ต่อมาต้องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ ธนาคารสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 50,000 บาท ต่อทรัพย์ 1 รายการ

11. การผิดเงื่อนไข

ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้จะต้องทำการศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการซื้อทรัพย์ให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้สละสิทธิ์การเสนอซื้อทรัพย์ และยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกัน และเงินอื่นใดที่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ได้ชำระไว้แล้วทั้งจำนวน

ติดต่อเรา

12. ช่องทางการติดต่อ

- ☑ ที่ทำการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทั่วประเทศ
- ☑ เว็บไซต์ : www.buyatsiam.com
- ☑ Call Center : 02-777-6872
- ☑ เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่มีหน้าที่ หรือตัวแทนขายทรัพย์ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในการขายทรัพย์สินของธนาคาร
- ☑ หน่วยงานที่ดูแลการขาย : ทีมบริหารช่องทางการขายบ้านมือสอง (NPA Home Solution)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ชั้น UB (Home Loan) อาคารสำนักงานใหญ่
  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900